# 直销与传销辨析

樊 荣 严惠学

（西安思源学院 陕西西安 710038）

【摘 要】 文章介绍了直销和传销的界定，分析了混淆“直销”与“传销”的原因，辨析了直销与传销的区别。指出直销与传销的表现形式、组织形式有区别；传销采用的是欺骗方法；直销与传销在人员招募方面有区别；二者的合法性也不同。所以，我们要正确对待直销，拒绝传销。

【关键词】 直销；传销；辨析；区别

《直销管理条例》和《禁止传销条例》自 2005 年 12 月 1 日施行以来，已经有七年多时间，截至目前，在中国获得直销经营许可证的中外直销企业已经有 37 家。但是，还有一些人认为“直销就是传销”，在网上经常有人问 ×× 品牌到底是直销还是传销？这些都说明还有人对传销与直销的认识存在很多误区，有必要加以辨析。

一、直销和传销的界定

1、直销

根据《直销管理条例》，直销是直销企业利用直销人员在固定营业场所之外直接向消费者推销产品的经销方式。直销企业是指依法取得采取直销方式销售产品的企业。

2、传销

依据《禁止传销条例》规定，传销是指组织者发展人员，对被发展人员以其发展的下线人员数量或销售业绩为依据计付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。

《禁止传销条例》第二章第七条对传销行为做了明确的界定：

一是组织者通过发展人员，并要求被发展人员继续发展其他成员加入该组织，从而成为自己的下线，下线人员可继续发展自己的下线。该组织对本组织成员以其直接或者间接发展的人员数量为依据计付报酬，牟取非法利益的行为；

二是组织者通过发展人员，并要求被发展人员交纳一定的入门费用，或者要求其成员认购特定数量的商品，或者鼓动其成员购买一定数量的商品进行体验，才能取得加入或者发展其他成员加入的资格，牟取非法利益的行为；

三是组织者通过发展人员，要求被发展人员发展其他成员加入而成为自己的下线，下线继续发展自己的下线，从而形成多级别的上下线关系，并以多级下线的销售业绩为依据计付上线报酬，牟取非法利益的行为。

二、混淆“直销”与“传销”的原因

在网上经常有人问 ×× 品牌到底是直销还是传销？这说明人们对传销与直销的认识还有一些误区，形成这些误区的原因有：

一是法制意识不强。不了解或者不熟悉《直销管理条例》和《禁止传销条例》。

二是没有真正了解直销和传销。对于直销和传销的判断，主要依靠从报纸和电视上获得的一些知识，这些报道往往是“某某传销窝点被查封，传销人员被解救出来。”等新闻性报道，无法了解直销与传销的基本特征和本质。

三是产品合法和销售方式是否合法没有必然联系。一些传销组织披着合法公司、企业的外衣，以销售商品为掩护，从事传销活动。这种传销活动欺骗性较高，通过宣传公司的合法性，使参与传销的人员认为他们从事的活动是合法的、高尚的，是在为消费者服务。

四是明做直销，暗做传销。有些已经取得经营许可证的直销企业也在从事传销活动，这种销售活动的欺骗性更高，他们确实在国家商务部批准的 37 家直销企业名单里，其官网办得也很正规。销售组织往往声称技术是世界超一流的，科研团队里有诺贝尔奖的得主，还鼓励参与人员去 ×× 国家参观他们的科研机构和生产工厂。显然，这是借直销的合法外衣搞非法传销。

三、直销与传销辨析

要识别是直销还是传销，不但要善于分辨传销形式，了解传销组织惯用骗术，识破其真实面貌，还要在企业合法、产品合法的基础上，看销售方式是否合法。

1、“传销”的主要表现形式

传销大同小异，主要表现形式有三种：

（1）“拉人头”式：这种形式要求被发展人员发展下线人员参与，以直接或者间接发展的下线人员的数量为依据计付报酬。

（2）骗取“入门费”式：这种形式要求被发展人员交纳一定数额的入门费用，或者认购特定数量的商品，或者鼓动其成员购买一定数量的商品进行体验，才能取得加入的资格。

（3）“团队计酬”式：这种形式要求被发展人员发展其他成员加入而成为自己的下线，下线继续发展自己的下线，从而形成多级别的上下线关系，并以多级下线的销售业绩为依据计付上线报酬。虽然一些传销组织对参与人员称为“销售总监”、“高级经理”、“高级主任”、“主任”“客户”等等，但多级提成的销售模式决定了其实质还是违法的上下线关系。

2、传销的组织形式

传销的组织形式主要有两种：

（1）“自由式”组织形式。这种组织操作比较人性化，想来就来想走就走，从不限制人身自由。这是现在最普遍组织形式，占中国传销组织的 95%。没有限制人身自由、没有扣手机，大家往往认识不足，工商管理部门和公安机关也很难发现，所以给这种组织形式的传销留下了生存的余地。

（2）“强制式”组织形式。这种组织采用软暴力控制，限制人身自由，扣手机，专人负责看管等等。这种组织形式较少，仅占中国传销组织的 5%。绝大多数人理解的传销就是这种模式。媒体报道的传销多带有黑社会暴力性质，限制自由，暴力殴打。这种模式的传销大家认识比较清楚，所以生存空间较小。

3、传销组织常用的欺骗方法

当前传销组织常用的骗术伎俩概括起来主要有以下几种：

（1）传销组织者抓住求职者急于找到工作的心理，以高额提成奖励为诱饵，打着招聘推销、促销人员的旗号，诱骗求职者参与传销活动。

（2）打着合法直销企业的旗号，干着传销的勾当。他们号称拥有世界一流的科学家、顶尖级的技术和高质量的产品，能和这样世界一流的企业合作是我们发家致富的好机会，以此诱骗群众从事传销活动。

（3）披着合法公司的外衣，进行虚假宣传。他们无限夸大商品功效（主要是保健品和化妆品），包装销售该产品发财致富的典型人物，以现身说法鼓动那些发财心切的群众从事传销活动。

（4）利用网络的虚拟性，诱骗人们参与传销活动。他们以快速发财致富为诱饵，诱骗不明真相的群众缴纳一定数额入门费，在其网站注册，成为所谓的代理商，发展下线业务员，进行传销活动。

（5）以特有的“传销文化”，吸引人们从事传销活动。本人专门参加了一次某国外知名直销公司（实际从事传销活动）的夏令营，



中国知网 https://www.cnki.net

亲身感受了一下传销文化的魅力：人人平等、相互关爱、相互尊重、亲如一家。人人都要上台去讲（行内叫“分享”）自己听了成功人士故事的感受和销售经验，无论水平怎样，都会赢得一阵掌声和赞美，在这样的环境下，人人都感到特别兴奋，士气高昂，特有成就感。在现实环境中，文化水平较差，地位相对较低，很少受关注的人，更是留恋这种文化氛围，不愿离开，甚至动员亲朋好友参与进来。

4、直销与传销在人员招募方面的区别

（1）直销企业直销员的招募：《直销管理条例》明文规定，直销企业不得招募未满 18 周岁的人员、全日制在校学生、教师、医务人员、公务员、现役军人及法律法规规定不得从事兼职的人员为直销员。直销人员不得跨区域从事直销活动。直销企业应当对拟招募的直销员进行业务培训和考试，经考试合格的，由直销企业颁发直销员证后，方可从事直销活动。

（2）传销的人员招募：传销的本质是要求参加者不断发展下线人员加入，依靠后加入者购买产品或缴纳的费用维系其运作，所以，他们是来者不拒，还把大学教师、医务人员、公务员、现役军人从事传销的人包装成“榜样”，让大家来“分享”，以吸引更多的人上当受骗。他们说：“中国就是你的市场，13 亿人都是你的顾客”，鼓动其成员跨区发展下线，从事销售活动。所谓的“业务培训”就是开大会让大家分享包装出来的成功者的经验，以鼓舞士气。业务活动主要是靠“老师”（即自己的上线）的辅导和支持，当在具体业务中遇到困难时，“老师”会亲次出马，全力帮助你解决问题。

5、直销与传销的合法性不同

（1）直销：申请成为直销企业，符合《直销管理条例》规定的条件，由国家商务部审核、批准后，颁发直销经营许可证。申请人持直销经营许可证依法向工商行政管理部门申请变更登记，从而成为合法的直销企业。

（2）传销：所有传销活动都是违法的，所有传销组织都是违法组织。工商行政管理部门负责查处传销行为。

【参考文献】

［1］“直销管理条例”和“禁止传销条例”.

［2］禁止传销条例：教你一辨二防三举报．中华工商时报，2009.9.18.

（上接第 44 页）

维护棚改新区公共安全的又一个有力的保障。

【参考文献】

［1］李立国．创新社会治理体制．求是，2013(24).

［2］李毅．煤炭资源型城市棚户区改造的问题及对策研究—以邯郸市峰峰矿区为例 [D]. 华中科技大学硕士论文，2011 年．

［3］郑文升等．中国东北地区资源型城市棚户区改造与反贫困研究 [J]. 地理科学，2008.28(2).

［4］国务院关于加快棚户区改造工作的意见 [Z]. 国发(2013)25 号．

【作者简介】

姜浩然，女，辽宁社会科学院社会学所，硕士，助理研究员，研究方向：社会政策．

（上接第 49 页）

优势，行业发展前景广阔。

简言之，为了应对复杂的经济形势和变化，公司应做到努力调整模式，整合各种资源，牢固基础，在促使现有业务增长的同时，加大研发附加值更高的新产品，保持经营和业绩平稳较快发展。

【参考文献】

［1］张星文．集团公司财务风险管理研究 [D]. 广西大学 .2007.

［2］李春媛．如何加强企业财务风险控制 [J]. 价值工程，2010.

［3］丁玉书．企业财务活动中的风险管理问题研究 [J]. 吉林大学 .2004.

［4］张子超．我国企业集团财务公司风险管理研究 [J]. 武汉科技大学 .2008.

（上接第 50 页）

及发达国家相互之间的这场改革博弈要多久。由于发展中国家和新兴市场国家在全球经济中地位的不断提升，其必然会在国际货币基金组织中有所体现，否则，若多国的份额不能与其国际地位相符，IMF 将失去多国信任，这些国家可能寻求其他方式以巩固自己的国际地位，IMF 也将名存实亡，这也是 IMF 不愿看到的。所以说，份额改革只是时间问题，中国应乐观、理性的面对过渡时期，勇于承担国际责任。

【参考文献】

［1］熊玉莲．美国为何阻拦 IMF 份额改革 [N]. 法制日报，2012-11-06.

［2］严婷．中国超德成 IMF 第三份额国，全球话语权显著提升 [N]. 第一财经日报，2012-10-10.

［3］高发群．中国在国际金融体系改革中的战略选择 [J]. 中国乡镇企业会计，2009(10).

［4］王德迅等．列国志—国际货币基金组织 [M]. 社会科学文献出版社，2004(10).

［5］赵志耕，郭庆旺．对 IMF 救助亚洲金融危机的宏观经济政策建议的分析 [J]. 财经问题研究，1999(2).

【作者简介】

张文婧（1989 —），女，江苏徐州人，西安财经学院硕士，研究方向：经济法．

（上接第 70 页）

讳一个“懒”字。很多公司虽然制订了很好的流程，但是得不到贯彻实施并最终酿成大祸，都是因为懒惰。企业管理层人员决不能懒惰，要督促和检查制度的实施，并且以身作则遵守制度的运行，为基层员工树立榜样，培养员工的规则意识。而基层员工则要认识到遵守企业财务流程降低企业货币资金的管理成本，能够为企业带来更多收益，从而也能够提升自身的收入水平。

【参考文献】

［1］高毅．企业货币资金管理理论及实践研究．西南农业大学，硕士论文．

［2］康杰．民营中小企业货币资金管理探究．科技创新导报，2012.01.



中国知网 https://www.cnki.net